

## 주의요구

제 목 정보화사업 입찰공고기간 준수 불철저

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

### 1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처 등으로부터 정보화사업 구매요청을 받아 입찰 공고 등 계약업무를 담당하고 있다.

### 2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “「시행령」”이라 한다) 제35조(입찰공고의 시기)에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 제안서 제출마감일의 전날 부터 기산하여 40일 전에 공고하도록 되어 있다.

또한 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」(이하 “「기준」”이라 한다) 제4조(입찰공고)에 따르면 긴급을 요하는 경우와 추정가격이 고시금액 미만인 경우 및 「시행령」 제20조(재입찰 및 재공고입찰)에 따른 재공고입찰인 경우에는 제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있도록 되어 있다.

따라서 협상에 의한 계약을 추진하는 경우 「시행령」 또는 「기준」에서 제시한 사유를 제외하고는 40일 이상의 입찰공고기간을 확보하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X월부터 20XX. X월까지 ▲▲▲▲처에서 수행한 정보화사업 계약업무 중 협상에 의한 계약으로 추진한 건의 입찰공고기간을 점검한 결과 「기준」에서 제시한 사유에 해당하지 않음에도 40일의 입찰공고기간을 준수하지 않은 사항을 확인하였다.

**관련부서(기관) 의견**      ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 협상에 의한 계약 등으로 입찰 시 공고기간을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

▲▲▲▲처장은

앞으로 정보화사업을 협상에 의한 계약으로 추진 시 입찰공고기간을 준수하시기 바랍니다.(주의)